

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี โจทก์  
สืบตำรวจโท สุวิทย์ เนียม สม ดี จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 357  
ป.วิ.อ. มาตรา 227

ในคดีความผิดฐานรับของโจรนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้ เห็นว่าจำเลยรับทรัพย์สินไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไม่ใช่ว่าเมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น จำเลยก็ ต้องนำสืบว่าตนไม่รู้ว่าเป็นของร้าย.

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2531 เวลากลางคืนมีคนร้ายเข้าไปในห้องนอน อันเป็นเคหสถานของสืบตำรวจโทวัลลภนาคนมวง ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วลักเอาอาวุธปืนสั้นขนาด .357 จำนวน 1 กระบอก ราคา 18,000 บาท พร้อมกระสุนปืนขนาด .357 จำนวน 6 นัด ราคา 210 บาท ของนายวิเชียร ณ สงขลาซึ่งผู้เสียหายครอบครองและเก็บรักษาไว้ในเคหสถาน ดังกล่าวไปโดยทุจริต เหตุเกิดที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2531 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ในคดีอื่นพร้อมด้วยอาวุธปืนสั้นและกระสุนปืนจำนวน 5 นัด ราคา 175 บาทอันเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักเอาไปเป็นของกลาง ทั้งนี้โดยตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จำเลยได้ลักเอาทรัพย์สินดังกล่าวของผู้เสียหายไปโดยทุจริตหรือมิฉะนั้นในระหว่างวันเวลาดังกล่าวถึงวันที่ 15

กันยายน 2531 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้รับของโจร โดยรับเอาอาวุธปืนสั้น และกระสุนปืนจำนวน 5 นัด ไว้ด้วยประการใด ๆ จากคนร้าย โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็น ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ เหตุรับของโจรเกิดที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และตำบลหนองก้ออำเภอบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี เกี่ยวพันกันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคากระสุนปืน ขนาด .357 จำนวน 1 นัด ราคา 35 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 วรรคหนึ่ง จำคุก 2 ปี ค่าขอและข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาผู้หนึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามฎีกาจำเลยว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2531 เวลากลางคืน อาวุธปืนและกระสุนปืนตามคำฟ้องของนายวิเชียร ณ สงขลา ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสืบตำรวจโทวัลลภ นาคม่วง ผู้เสียหาย ได้หายไปต่อมา วันที่ 15 กันยายน 2531 เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี จับกุมจำเลยได้พร้อมด้วยอาวุธปืน และกระสุนปืนที่หายไปดังกล่าว จำเลยต่อสู้ว่า ใน

วันเกิดเหตุได้มาเอาอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวไปจากความครอบครองของผู้เสียหายจริงโดยถือวิสาสะ ในข้อนี้ได้ความจากผู้เสียหายว่า จำเลยและผู้เสียหายเป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันดี ต่างคนต่างเคยหยิบยืมอาวุธปืนกันใช้ถ้าไม่พบตัวก็ถือวิสาสะเอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยบอกภายหลังตอนเอามาคืนเคยปฏิบัติกันเช่นนี้บ่อย ๆ จึงเห็นได้ว่า ในเบื้องต้นถ้าจำเลยเป็นผู้เอาอาวุธปืนและกระสุนปืนตามฟ้องไปจากผู้เสียหายก็เป็นกรณีที่จำเลยคงเอาไปโดยถือวิสาสะเอาไปใช้ก่อนตามที่เคยปฏิบัติกันมาตามที่จำเลยนำสืบและผู้เสียหายยอมรับ ส่วนข้อหารับของโจรนั้นพยานหลักฐานที่โจทก์ก็ได้ความเพียงว่า จับอาวุธปืนและกระสุนปืนตามคำฟ้องได้จากจำเลยเท่านั้น พยานโจทก์ไม่ได้ความใด ๆ มากไปกว่านี้ศาลฎีกาเห็นว่าในคดีความผิดฐานรับของโจรนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นว่า จำเลยรับทรัพย์ไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด ไม่ใช่เมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นั้นจำเลยก็ต้องนำสืบว่าตนไม่รู้ว่าตนเป็นของร้าย กรณีของจำเลยนี้ โจทก์ไม่ได้้นำสืบว่าจำเลยรับอาวุธปืนและกระสุนปืนตามฟ้องไว้จากผู้อื่นโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดพยานโจทก์จึงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงบุญโณ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

หลักการพิสูจน์ในคดีอาญานั้น ถือหลักว่าโจทก์มีหน้าที่นำเสนอพิสูจน์ความผิดของจำเลยให้ปรากฏ และระดับมาตรฐานการพิสูจน์แตกต่างไปจากคดีแพ่งกล่าวคือ ต้องพิสูจน์โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด ในความผิดฐานรับของโจรนั้น กฎหมายได้บัญญัติองค์ประกอบความผิดไว้ว่าเป็นการช่วยซ่อนเร้น จำหน่าย พาเอาไป ซื่อ รับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้นถือเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำเสนอให้ได้ความจริงครบถ้วนตามกฎหมายบัญญัติมิได้มีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขจำกัดเป็นพิเศษว่า นำสืบให้ได้ความว่า ขอร้ายอยู่ในมือจำเลย แล้วจำเลยมีหน้าที่นำเสนอให้ตนพ้นผิดให้ได้ แต่ประการใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ในทางปฏิบัติฝ่ายโจทก์อาจจะมีการพเล้งเพลอ หรือเข้าใจผิดให้พบเห็นได้อยู่บ้างทีเดียว ปัญหาการนำเสนอในคดีรับของโจรนั้น ดูจะเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า จำเลยรับทรัพย์สินไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพราะเป็นการนำเสนอเน้นหนักไปในด้านความรู้เห็นของจำเลย หรือสภาพภายในจิตใจจำเลย จึงมีปัญหาว่าจะพิสูจน์อย่างไรซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่า จะต้องทำการพิสูจน์ถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่า การกระทำของจำเลยต้องตามองค์ประกอบแห่งความผิดฐานรับของโจรทุกประการ พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่นำเสนอออกมาได้จะเป็นสิ่งบ่งชี้จิตใจของจำเลยมัดตัวจำเลยได้ ปัญหาประการต่อมาคือ จะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างจึงจะรองรับแนวทางการนำสืบดังกล่าวมาแล้วข้างต้น คำตอบของผู้เขียนก็คือ จะต้องมีการนำเสนอพฤติการณ์เกี่ยวกับความผิดหลัก การยืนยันของผู้เสียหายในเรื่องกรรมสิทธิ์ การโต้แย้งกรรมสิทธิ์ของจำเลย พฤติการณ์ขณะจับกุม พฤติการณ์การเกี่ยวข้องกับของกลาง เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้สามารถศึกษาได้จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา. สุพิศปราณีตพลกรัง.